

1500434-32.2021.8.26.0598

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500434-32.2021.8.26.0598

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2337297/2021 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 21898297 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 7108/21/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2337297 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2337297 - 02º D.P. JAÚ, 7108/21/406 - 02º D.P. JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MAICON ROBERT PIVA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PEDRO SIQUEIRA DE PRETTO

VISTOS.

MAICON ROBERT PIVA DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, observada a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 11 de janeiro de 2022 (fls. 248/249).

O réu foi citado (fls. 254) e apresentou defesa prévia (fls. 259/261).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima, uma testemunha e interrogado o réu.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa teceu ponderações acerca da aplicação da pena.

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada no auto de prisão em flagrante de fls. 3/5, boletim de ocorrência de fls. 13/15, imagens de fls. 20/22, avaliação de fls. 25, além da prova oral colhida.

A autoria também restou comprovada.

A vítima Guilherme contou que utiliza a motocicleta para trabalhar e, por volta das 09h, retirou-a de seu salão e colocou na calçada. Foi fazer o serviço de seu trabalho e, por volta das 16h, deu conta que a moto não se encontrava onde havia deixado. Pela câmera do vizinho, viu que, por volta das 11h, o réu a havia subtraído. Não conhecia o réu anteriormente; ele mora próximo, mas nunca o tinha visto. Conversando com vizinhos, chegaram até onde ele morava. No dia, foi à delegacia de Jaú, porém, deveria ser feito um boletim online, por conta da pandemia e, no retorno de sua casa, encontrou o réu com a namorada dele. Em seguida, a polícia chegou e prendeu o réu em flagrante. Reconheceu o réu pelas imagens da câmera de vigilância. Um dia depois do acontecido, conversando com algumas pessoas, foi-lhe dito que o réu vendeu a moto para "Carequinha", indicando-lhe local para onde ela poderia estar sendo desmontada. No local, havia peças da moto, mas a moto não mais estava no local.

O policial militar Ciro de Oliveira Junior informou que estavam em patrulhamento e receberam informação via COPOM noticiando que a vítima do furto havia localizado o referido suspeito. Dirigiram-se ao local e verificaram o ofendido e o ora réu. O suspeito, na oportunidade, estava com falas desconexas, aparentemente sob efeito de entorpecente.

Em juízo, o réu confessou a prática do delito. Afirmou que estava há quase cinco dias alucinado de droga. A motocicleta da vítima estava com a chave no contato e resolveu subtraí-la. Vendeu a motocicleta em troca de pedras de crack.

Como se vê, a prática delitiva é certa.

A confissão judicial do acusado foi corroborada pelas demais provas produzidas.

O réu foi abordado horas após a prática do delito pela vítima, que o reconheceu por conta das imagens captadas pela câmera de vigilância. A vítima ainda soube, por terceiros, que ele havia repassado a motocicleta para "Carequinha".

No mais, a companheira dele, Natália, malgrado não tenha sido encontrada para que fosse ouvida em juízo, admitiu em solo policial que o réu é a pessoa que aparece nas imagens de fls. 20/22, bem como que ele trajava camiseta vermelha e boné na ocasião (fls. 8).

Em adição, os depoimentos prestados pelos policiais militares no sentido de que ele confessou a prática delituosa informalmente mostraram-se uníssonos e coerentes com o restante do conjunto probatório amealhado e nada se alegou que seja capaz de afastar a credibilidade dos relatos em tela.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de

veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 – 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo – Relator Willian Campos – julgado em 27 de maio de 2014 – votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Inaplicável, ademais, o princípio da insignificância dado o considerável valor do bem (R\$ 4.120,00 – fls. 20).

Neste sentido:

No crime de furto, é impossível a aplicação do princípio da insignificância na hipótese em que o bem subtraído foi avaliado em quantia próxima ao salário mínimo vigente à época do fato, sendo certo que, se o pequeno valor da res conduziu ao reconhecimento da insignificância e reflexa atipicidade não haveria tutela ao patrimônio, e, ademais, não há como confundir pequeno valor do prejuízo ou recuperação do bem furtado com valor insignificante ou ínfimo. (Apelação nº 1.193.005/6 – Sorocaba – 1ª Câmara – relator Juiz Eduardo Goulart – 6.4.00 – v.u. – voto nº 7.283).

Nesse contexto, de rigor a procedência da ação penal.

Procedente a ação, passo a dosar a pena.

Atentando ao disposto no art. 59 do CP, verifico que o réu possui maus antecedentes, inclusive pela prática de crimes da mesma espécie do ora processado (Proc. 0013599-47.1998.8.26.0302 – fls. 299, Proc. 0016039-40.2003.8.26.0302 – fls. 301, Proc. 0016067-08.2003.8.26.0302 – fls. 301/302 e Proc. 0017696-46.2005.8.26.0302 – fls. 303/305) e é reincidente (Proc. 0008442-05.2012.8.26.0302 – fls. 297 c.c. 341, Proc. 0015197-50.2009.8.26.0302 – fls. 300 c.c. 340/341, Proc. 0019357-16.2012.8.26.0302 – fls. 306 c.c. 341/342 e Proc. 0023769-87.2012.8.26.0302 – fls. 307 c.c. 340), de modo que utilizo uma das reincidências na segunda etapa da pena, enquanto as demais serão utilizadas para majoração da pena base, ao lado dos maus antecedentes. Frise-se que a utilização das reincidências dessa forma permite a individualização da pena, considerando os crimes cometidos e já julgados anteriormente à prática do delito em análise. Nesses termos, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 1 ano, 6 meses e 25 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Na segunda fase, não entendo presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, tendo em vista que, na data em que praticado o delito, não havia normas que reconhecessem a vigência do estado que autoriza a incidência da referida agravante. Verifico a agravante da reincidência (Proc. 0007498-03.2012.8.26.0302 – fls. 297 c.c. 342, que é específica. Por outro lado, compenso a referida agravante

com a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), mantendo a pena no patamar anteriormente fixado.

Referida reprimenda se torna definitiva ante a ausência de circunstâncias modificadoras. O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, tendo em vista que não há comprovação de que o réu pode arcar com esta em valor superior.

Considerando a reincidência do acusado e os seus maus antecedentes, a reprimenda deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, e não tem lugar a substituição prevista no artigo 44, CP ou a concessão de "sursis".

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu MAICON ROBERT PIVA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 1 ano, 6 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade. Preso durante o curso do processo, com maior razão deverá permanecer custodiado, tendo em vista que continuam presentes os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão cautelar, notadamente a necessidade de impedir a reiteração criminosa, ressaltando-se, ainda, o fato de ser reincidente. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Custas na forma da lei. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.
P. I. C.

Jaú, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA